STATUT
FUNDACJI "OSTATNIA WARTA"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Ostatnia Warta", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Przemysława Belchnerowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11.02.2026 r., przed notariuszem Karolem Aleksandrowiczem Repertorium A nr 926/2026, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja w swojej działalności kieruje się poszanowaniem przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, solidarnością oraz uniwersalnymi wartościami humanistycznymi, a dla osób wierzących – także wartościami płynącymi z chrześcijańskiego etosu miłosierdzia, niosąc pomoc każdemu człowiekowi bez względu na jego wyznanie czy światopogląd.

§ 3

Mottem Fundacji są słowa: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!" (Ewangelia wg św. Mateusza 26, 38).

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Zdrowia.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest wszechstronna ochrona zdrowia i pomoc społeczna, a w szczególności:

1. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom przewlekle chorym, w stanie terminalnym oraz umierającym, w szczególności poprzez zapewnienie im towarzyszenia i obecności w ostatnich chwilach życia.
2. Działania na rzecz poprawy jakości życia, dobrostanu psychicznego i poszanowania godności osób w stanie terminalnym.

3. Przeciwdziałanie samotności osób umierających w placówkach medycznych, opiekuńczych oraz w domach prywatnych.
4. Wsparcie rodzin i opiekunów osób terminalnie chorych w procesie opieki oraz w okresie żałoby.
5. Propagowanie idei towarzyszenia przy umieraniu („sitting service") oraz oswajania tematyki śmierci.
6. Edukacja społeczna w zakresie opieki paliatywnej i tanatologii.
7. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych nieść pomoc potrzebującym.
8. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób ciężko i przewlekle chorych (w tym onkologicznie), obejmująca wsparcie w rehabilitacji społecznej oraz organizację zajęć terapeutycznych, warsztatowych i aktywizujących.
9. Wspieranie aktywności, samodzielności oraz integracji społecznej osób starszych, w tym osób zmagających się ze schorzeniami wieku podeszłego i schorzeniami demencyjnymi.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie zdrowia publicznego, w tym profilaktyki uzależnień oraz chorób zakaźnych (m.in. HIV/AIDS).
11. Finansowe i rzeczowe wspieranie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub materialnej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i koordynowanie wolontariatu opiekuńczego w szpitalach, hospicjach, domach opieki i domach prywatnych.
2. Świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej dla podopiecznych, w tym w szczególności finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia (także zagranicznego), zabiegów medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, środków higienicznych, sprzętu medycznego oraz specjalistycznego transportu, a także finansowe wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych i życiowych podopiecznych.
3. Organizowanie i finansowanie dojazdów wolontariuszy oraz personelu do miejsc przebywania podopiecznych.
4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz urządzeń ułatwiających opiekę nad chorym.
5. Organizowanie akcji społecznych, kampanii informacyjnych, konferencji oraz szkoleń.
6. Organizowanie zbiórek publicznych i imprez charytatywnych.
7. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej oraz podmiotami leczniczymi i gospodarczymi.
8. Wspieranie działalności innych osób i instytucji, o ile jest ona zbieżna z celami Fundacji,
9. Działalność Fundacji ma charakter wyłącznie wspierający, społeczny i edukacyjny. Fundacja nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, nie udziela świadczeń zdrowotnych, nie stawia diagnoz medycznych ani nie podejmuje decyzji terapeutycznych. Działania Fundacji uzupełniają, a nie zastępują profesjonalną opiekę medyczną.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji i grantów (krajowych i zagranicznych),
c) zbiórek publicznych i imprez charytatywnych,
d) majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
g) z dywidend i zysków z udziałów w spółkach prawa handlowego.

2. Fundacja może w celu pomnażania majątku tworzyć spółki prawa handlowego, przystępować do nich oraz obejmować w nich udziały lub akcje.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być podzielona między członków władz, lecz musi być przeznaczona w całości na działalność pożytku publicznego.

§ 10

Fundacja pokrywa wszelkie koszty niezbędne do realizacji celów statutowych oraz bieżącego funkcjonowania organizacyjnego i administracyjnego Fundacji.

§ 11

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

A. Rada Fundacji.
B. Zarząd Fundacji.
C. Rada Honorowa (jako organ doradczy).

A. RADA FUNDACJI

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków.
3. Członków pierwszego i kolejnych składów Rady powołuje oraz odwołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora, kolejnych członków Rady powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania przez uprawniony organ.
6. Każdy członek Rady Fundacji może być wybierany po raz kolejny do Rady Fundacji, chyba że naruszałoby to obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
2. Nadzór nad działalnością Zarządu.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu (finansowych i merytorycznych) oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (z zastrzeżeniem § 16 ust. 3).

§ 15

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady oraz głosowania mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.
5. Członkowie Rady Fundacji sprawują swoje funkcje społecznie.

B. ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.
3. Pierwszy skład Zarządu (w tym Prezesa) powołuje Fundator. Kolejne składy Zarządu powołuje Rada Fundacji.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje wielokrotnie.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
6. Prezes Zarządu Fundacji jest dla pracowników Fundacji kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji i kierowanie jej gospodarką finansową.
3. Decydowanie o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz innych środków trwałych.
4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, w tym kredytów, pożyczek i leasingów.
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
7. Obsługa administracyjno-techniczna Rady Fundacji.

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

C. RADA HONOROWA

§ 19

1. Zarząd Fundacji może powoływać w skład Rady Honorowej osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone dla celów Fundacji lub życia społecznego.
2. Rada Honorowa jest organem doradczym. Członkostwo w niej jest funkcją honorową.

Rozdział V. Zmiana Statutu i Likwidacja

§ 20

1. Zmiany Statutu, w tym zmiany lub rozszerzenia celów Fundacji, dokonuje Fundator w drodze oświadczenia woli w formie uchwały.
2. Po śmierci Fundatora uprawnienie to przechodzi na Radę Fundacji, która podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidatora wyznacza Fundator (lub Zarząd, jeśli Fundator tak zdecyduje).
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 22

W razie śmierci Fundatora, wszelkie uprawnienia zastrzeżone w niniejszym Statucie dla Fundatora przechodzą na jego spadkobierców ustawowych.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 23

1. Fundacja używa pieczęci nagłówkowej, w tym pieczęci okrągłej w kolorze czerwonym, zawierającej nazwę i siedzibę Fundacji, a także może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisano przez/ Signed by:
PRZEMYSŁAW
BELCHNEROWSKI
Data/ Date: 22.03.2026 19:44
mSzafir

..... (Podpis Fundatora)